



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE

dr.ssa Anna Baroncini in data 16.11.2022 ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al n.11590/2021 R.G. cont. vertente

TRA

Parte_1, elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana n.73, presso lo studio dell'avv. Nicola Nanni, che la rappresenta e difende giusta procura in atti

RICORRENTE

E

Controparte_1, **in proprio e nella qualità di genitore della minore**
Persona_1, **in qualità di eredi di** *Persona_2* elettivamente domiciliata in Roma, via Silvio Pellico n.42, presso lo studio degli avv. Francesco Cervellino e Francesco Coppola che la rappresentano e difendono giusta procura in atti

RESISTENTE

OGGETTO: retrodatazione rapporto lavoro subordinato, tempo pieno, differenze retributive e TFR

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 4.5.2021 la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa promossa avverso *Controparte_1* in proprio e quale genitore della minore *Persona_1* in qualità di eredi di *Persona_2* causa avente ad oggetto l'accertamento e la declaratoria che tra la ricorrente ed il defunto *Persona_2* è intercorso un rapporto di lavoro subordinato full time dal 1.9.2005 all'11.11.2018;

l'accertamento e la declaratoria del diritto di essa ricorrente all'inquadramento nel livello VI del CCNL Terziario applicato al rapporto, ovvero nel diverso livello che dovesse essere accertato; l'accertamento e la declaratoria, per quanto necessario, che unici eredi del sig.

Per_2 sono la vedova *Controparte_1* e la figlia minore *Persona_1* la condanna delle resistenti – in solido o per quanto di ragione – al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 151.502,28 (di cui euro 22.116,57 per TFR, euro 84.450,46 per differenze retributive, euro 15.213,19 per differenze 13° mensilità, euro 16.113,33 per differenze 14° mensilità, euro 9.245,99 per ferie, euro 2.445,63 per permessi ed euro 1.917,11 per ex festività), oltre interessi e rivalutazione sulle somme dovute dalle singole scadenze al saldo, con vittoria delle spese di lite.

In prima udienza la ricorrente rinunciava alla domanda di regolarizzazione contributiva, pur inizialmente formulata in ricorso, non avendo provveduto alla notifica nei confronti dell' *CP_2* , unico titolare del diritto alla contribuzione.

La ricorrente deduceva a sostegno della pretesa azionata:

di avere lavorato alle dipendenze di *Persona_2* nel periodo reclamato (dal 1.9.2005 all'11.11.2018, data della morte del datore di lavoro) presso l'impianto di distribuzione carburanti gestito dalla ditta individuale del "de cuius" operante in Roma, via dei Prati Fiscali 46, in difetto di qualsiasi formalizzazione sino al 30.9.2009 e poi, dal 1.10.2009 parzialmente regolarizzato con contratto di lavoro dipendente a tempo parziale a 22,5 ore settimanali - dalle 15.00 alle 19.30 nei giorni lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato - inquadramento nel VI livello del CCNL Terziario – Commercio e mansione di asciugatore; che unici eredi di *Persona_2* sono la moglie *Controparte_1* e la figlia minore *Persona_1*

di avere sempre svolto mansioni di addetta al lavaggio auto, alla pulitura ed al lavaggio a mano degli interni e della tappezzeria delle autovetture, nonché addetta all'asciugatura a mano degli autoveicoli subito dopo il lavaggio;

di avere per l'intera durata del rapporto, sin dal settembre 2005, lavorato full time, anzi per 52,5 ore settimanali, ovvero dal martedì al sabato dalle ore 7,30 sino alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00, mentre la domenica lavorava dalle ore 8,00 alle ore 12,30, con riposo il lunedì, ma di non reclamare in questa sede l'ingente straordinario;

di essere stata per l'intero periodo sottoposta al potere direttivo, di controllo e gerarchico di

Persona_2

di non essere stata adeguatamente retribuita, avendo percepito per tutta la durata del rapporto l'importo mensile netto di euro 900,00, e dunque un importo nettamente inferiore a quello dovuto, rispetto alle ore effettivamente lavorate;

di avere per tutta la durata del rapporto goduto delle ferie nella misura di tre settimane l'anno, retribuite esclusivamente nei limiti risultanti dalle buste paga.

Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza le resistenti si costituivano, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per essere stati i fatti di causa oggetto di un precedente giudizio definito con sentenza 2368/2021 che rigettava la domanda, nonché contestando la fondatezza della pretesa di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.

Espletata attività istruttoria, con l'escussione dei testi *Testimone_1* e *Tes_2* oltre alle produzioni documentali in atti, all'odierna udienza, esaurita la discussione, previo deposito di note conclusionali, il giudice decideva come da dispositivo.

Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del divieto di "ne bis in idem" per effetto del rigetto di analoga domanda proposta tuttavia nei confronti di diverso soggetto, in specie la *Controparte_3*

[...] già *Controparte_4*

Il rigetto veniva motivato proprio dal difetto di titolarità del rapporto in capo alla società convenuta in quanto: "...la società non può essere stata parte datoriale della ricorrente dal 2005 in quanto è stata costituita solamente nel 2018, con atto notarile di data 14/03/2018... E' smentita altresì la circostanza che la ricorrente abbia lavorato per la società convenuta in quanto dalle buste paga dalla medesima prodotte risulta che la sua parte datoriale fosse *Persona_3* che è deceduto in data 12/11/2018... e non già la società o le società convenute... Ne consegue che la ricorrente chiede differenze retributive nei confronti di un soggetto, la società convenuta che si è costituita in giudizio, per la quale non poteva avere lavorato nel periodo dedotto nel ricorso in quanto si è costituita solamente nel 2018; inoltre la stessa non risulta essere stata mai "formalmente" parte datoriale, come dedotto dalla ricorrente, in quanto il rapporto "formalizzato" è stato, diversamente, instaurato con altro soggetto giuridico, ovvero *Persona_3* come emerge chiaramente dalle buste paga."(Trib. Roma 2368/2021, dr.ssa Pagotto).

In ragione della diversità del soggetto passivo dell'azione, che in questa sede sono gli eredi di *Persona_2* la domanda esula dai confini del giudicato che si è formato

non relativamente all'insussistenza in assoluto del rapporto dedotto, ma solo in punto di non riferibilità dello stesso alla società convenuta nel pregresso giudizio.

Passando al merito, la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.

L'istruttoria ha suffragato gli assunti attorei in ordine alla prestazione di attività lavorativa subordinata a tempo pieno, sin dal settembre 2005, con modalità analoghe nell'intero periodo, regolarizzato e non.

Entrambi i testi indotti da parte ricorrente – attendibili in quanto indifferenti, a conoscenza dei fatti, nonché autori di dichiarazioni genuine e non eccessivamente compiacenti – hanno confermato la retrodatazione del rapporto, sebbene il *Tes_1* solo a far data dal 2009, quando diveniva dipendente dello zio, *Persona_2*

Per contro, l' *Tes_2* era in grado di confermare la prestazione lavorativa della *Pt_1* dal 2005, in quanto sin dal 1996, in qualità di socio di una rivendita di auto vicino alla stazione di servizio, quotidianamente portava le auto al lavaggio, sia di mattina, sia di pomeriggio, trovandovi sempre "a qualunque ora" andasse la ricorrente che appunto "si occupava del lavaggio delle autovetture, interno, esterno e asciugatura."

Il teste riferiva altresì di abitare a 100 metri dall'autolavaggio e di andare spesso la domenica a lavare la propria auto personale o di passare comunque dal distributore andando a passeggio.

Il teste *Tes_1* confermava con piena contezza l'orario dedotto in ricorso, anche se a partire dal 2009, dichiarando: "io coprivo tutto l'orario della ricorrente e stando alle pompe restavo anche un po' di più".

Il teste confermava altresì l'eterodirezione della *Pt_1* da parte del *Per_2* e che la stessa era tenuta ad osservare l'orario da costui indicato, senza distinzione tra periodo regolarizzato e non.

Sulla base delle risultanze istruttorie, deve ritenersi dunque provata la retrodatazione del rapporto, come pure la prestazione di attività lavorativa full time, non ponendosi problemi di straordinario in quanto espressamente non reclamato.

Se è vero che per consolidata giurisprudenza di legittimità, costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che consta dell'emanazione di ordini specifici e dell'esercizio di un'assidua e penetrante attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione, (Cass. sez. lav. 13858/99; 11936/00 5889/01) e, ancora,

che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, cioè il vincolo di soggezione personale del lavoratore, può essere desunto dalla prova di idonei indici rivelatori (cfr. *ex plurimis* Cass. Sez. Lav. 24 febbraio 2006, n. 4171), nel caso di specie la formalizzazione del rapporto, seppure in epoca successiva alla sua instaurazione e solo per una parte dell'orario, nonché la sostanziale continuità temporale e l'analogia delle modalità della prestazione effettuata ne impongono la qualificazione in termini di lavoro subordinato per l'intero periodo ed orario osservato, in difetto di specifica allegazione e prova di un mutamento dei caratteri essenziali della prestazione stessa.

Non vi è infine motivo per disattendere i conteggi inseriti nel corpo del ricorso, alla stregua delle tabelle retributive del CCNL Terziario, versato in atti – che prevedono una retribuzione base per il VI livello pari ad euro 1407,96 mensili - e delle somme che la ricorrente ammette di avere percepito, in difetto di specifica contestazione circa la riferibilità della retribuzione ivi indicata alla qualifica o di prova della corresponsione di maggiori importi rispetto a quelli dichiarati.

Il ricorso deve pertanto essere accolto come da dispositivo.

Alla soccombenza consegue la condanna delle resistenti al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

accerta e dichiara che tra la ricorrente ed il defunto *Persona_2* è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 1.9.2005 all'11.11.2018 con diritto della lavoratrice all'inquadramento nel livello VI del CCNL Terziario; accerta e dichiara che unici eredi di *Persona_2* sono la vedova *Controparte_1* e la figlia minore *Persona_1* condanna le resistenti in solido al pagamento in favore di *Parte_1* della complessiva somma di euro 151.502,28 (di cui euro 22.116,57 per TFR) oltre interessi e rivalutazione sulle somme dovute dalle singole scadenze al saldo.

Condanna le convenute al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 6.000,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Roma, 16.11.2022

IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini